

CONTRATTO DI NOLO A FREDDO

La **COSEDIL S.p.A.** con sede legale in Roma (RM), Piazza della Marina n.1, Partita IVA n. 00512340878 nella persona del Procuratore Speciale Geom. Luigi Bruno, in appresso per brevità denominata impresa "**UTILIZZATRICE**";

E

La **OTTOMARZO LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA**, con sede legale in Catania (CT), viale XX Settembre n. 45 e partita IVA 05109070879, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salvatore Giansiracusa, in appresso per brevità denominata "**PROPRIETARIA**";

PREMESSO

- che la **COSEDIL S.p.A. "UTILIZZATRICE"** è titolare del PDC n. 48 del 31/10/2025 per la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da blocco n.1 da adibire ad uffici amministrativi dell'Utilizzatrice e blocchi n. 2 e 3 destinate a residenza, da realizzare nei lotti di terreno ubicati fra le vie Cristoforo Colombo e Latisana, censiti rispettivamente in catasto al foglio 57 particelle 566-568-569-816-935 e particella 54, ricadenti in Z.T.O. "B4" e "B2";
- che il contratto in oggetto riguarda prioritariamente le attività di accantieramento impiantistico del Blocco 2 – Residenze;
- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, procedere con un noleggio a freddo di mezzi e/o attrezzature con idonea Impresa;
- che la **COSEDIL S.p.A. "UTILIZZATRICE"** ha dichiarato espressamente:
 - di essere disposta ad eseguire la suddetta prestazione;
 - che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non sussistono i divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 come sostituito dall'art. 3 legge 19/03/90 n. 55 e successivamente integrato dall'art. 20 comma 3 del D. L. 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/91 n. 203;
 - di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
 - di essere consapevole l'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni e sui relativi costi di cui la **PROPRIETARIA** dichiara di aver tenuto conto nella determinazione della propria offerta;
 - di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche delle prestazioni da eseguire e di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione delle prestazioni, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;
- che la **PROPRIETARIA** risulta iscritta a decorrere dal 09/09/2025, nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 e segg., della legge 06/11/2012 n. 190 (cd. "White List"), istituito presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
- La **PROPRIETARIA** dichiara espressamente altresì:
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con imprese che hanno partecipato alla gara;
 - di impegnarsi a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordato con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;
 - di obbligarsi espressamente a segnalare alla **UTILIZZATRICE** qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.)

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - OGGETTO

Le prestazioni oggetto del presente Contratto riguardano **il nolo a freddo del Miniescavatore CAT 305CR corredato di attacco rapido CR50, benna scavo 400 CR50, benna scavo 800 CR50, martello demolitore SB302 e punta a scalpello KRP 340U**

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione delle prestazioni dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione delle prestazioni.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento di tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo a regola d'arte, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE OMISSIS

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente contratto è determinato a MISURA tra le Parti in **€ 1.050,00 (euro millecinquanta/00)**, oltre IVA di legge, comprensivo di **€ 31,50 (euro trentuno/50)** di oneri per la sicurezza.

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente contratto siano compensate "a misura", il superiore importo complessivo è da intendersi riportato in via indicativa e potrà variare per effetto di variazione delle quantità previste ovvero per causa di soppressione di alcune categorie di prestazioni non previste, senza che la **PROPRIETARIA** possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

La **UTILIZZATRICE** può disporre l'aumento o la diminuzione complessiva delle prestazioni affidate senza corrispondere alcuna indennità aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale e senza che la **PROPRIETARIA** possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente contratto essendo la **PROPRIETARIA** comunque obbligata ad eseguire le prestazioni affidategli qualsiasi sia l'importo finale delle stesse.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dalla **PROPRIETARIA** nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di prestazioni da svolgere; in ragione di ciò, la **PROPRIETARIA** dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno compensate a MISURA; quanto oggetto del presente contratto è riepilogato nella seguente tabella:

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	QUANTITA'	IMPORTO
N.P.1	nolo a freddo del Miniescavatore CAT 305CR corredato di attacco rapido CR50, benna scavo 400 CR50, benna scavo 800 CR50, martello demolitore SB302 e punta a scalpello KRP 340U	gg	€ 35,00	30	€ 1.050,00
TOTALE IMPORTO IMPONIBILE					€ 1.050,00

Nel complessivo corrispettivo contrattuale sono incluse tutte le spese derivanti alla **PROPRIETARIA** per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare le prestazioni compiute a regola d'arte.

ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE

Per il pagamento di quanto spettante, la **UTILIZZATRICE** redigerà idoneo Certificato di Pagamento emesso successivamente alla redazione di un S.A.F. mensile relativo alle prestazioni eseguite dalla

PROPRIETARIA, la cui maturazione del diritto è al tempo stesso vincolata al rispetto degli obblighi previsti nel presente contratto.

Il S.A.F. sarà redatto, in triplice originale, dal Responsabile di cantiere della **UTILIZZATRICE** e sottoposto alla firma della **PROPRIETARIA**.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono compensate "a misura", pertanto l'importo del S.A.F. si ottiene applicando il canone periodico previsto al superiore art. 5 per l'effettiva quantità misurata, detratte eventuali forniture e/o prestazioni eseguite dall'**UTILIZZATRICE**.

Il Certificato di Pagamento, che dà diritto alla emissione della fattura da parte della **PROPRIETARIA**, sarà emesso ad avvenuta accettazione del S.A.F. da parte della **PROPRIETARIA**, previa autorizzazione del Direttore Tecnico della **UTILIZZATRICE**.

La firma del S.A.F. senza riserve, da parte della **PROPRIETARIA**, implica la decadenza e rinuncia ad iscrivere riserve su fatti e circostanze riconducibili a data antecedente il medesimo S.A.F. e comporta l'accettazione delle prestazioni e/o quantità già contabilizzate. Nel caso in cui la **PROPRIETARIA** sottoscrivesse il S.A.F. con riserva dovrà, nel termine di 15 giorni, esplicitare le riserve a pena di decadenza, a mezzo PEC. Le stesse riserve, a pena di decadenza, dovranno essere reiterate dalla **PROPRIETARIA** nei successivi S.A.F. con le medesime modalità di cui sopra.

Nel caso in cui la **PROPRIETARIA** non sottoscriva il S.A.F., dopo formale convocazione, lo stesso, firmato dal Direttore Tecnico della **UTILIZZATRICE**, verrà trasmesso a mezzo PEC alla **PROPRIETARIA** e si intenderà definitivamente accettato.

L'importo della emettenda fattura da parte della **PROPRIETARIA** sarà quello emergente dal Certificato di Pagamento.

Ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, comunicata a cura della **PROPRIETARIA** a mezzo PEC, la **UTILIZZATRICE** procederà ad eseguire verifica per accertare l'effettiva ultimazione delle prestazioni.

Ad avvenuta certificazione da parte della **UTILIZZATRICE** della ultimazione delle prestazioni, entro i successivi 60 giorni, verrà emesso il SAF – Stato Finale, redatto dalla **UTILIZZATRICE**, con facoltà di verificare e revisionare la contabilità in base alle prestazioni effettivamente eseguite e giudicate conformi.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo emergente dal Certificato di Pagamento di cui al superiore articolo 6, previa emissione della corrispondente fattura, avverrà mediante bonifico bancario nei seguenti termini:

30 gg. D.F.F.M. |

Le fatture della **PROPRIETARIA** dovranno essere emesse in modalità elettronica ed intestate alla **UTILIZZATRICE** ed essere inviate esclusivamente tramite il sistema SDI, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- la modalità di pagamento di cui al presente contratto, con precisazione delle coordinate del conto sul quale effettuare il bonifico bancario;
- CIG e CUP dell'appalto, ove presenti;
- il codice identificativo del presente contratto;
- l'indicazione del cantiere/commessa presso il quale sono state eseguite le prestazioni oggetto di fattura

L'emissione delle fatture dovrà essere preventivamente concordata con la **UTILIZZATRICE** per l'eventuale applicazione dell'articolo 17, comma 6 del D.p.r. 633/72 (c.d. "reverse charge") o di altri articoli di normative fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la **PROPRIETARIA** sin da ora dichiara, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 c.c., di rinunciare alle previsioni di cui all'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'eseguito pagamento di una o più "tranches" dell'importo alla **PROPRIETARIA** non costituisce accettazione della qualità delle prestazioni eseguite e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Le parti convengono che il luogo nel quale avverrà il pagamento è esclusivamente presso la sede della **UTILIZZATRICE**.

L'esigibilità del pagamento avverrà solo dietro trasmissione, a mezzo pec all'indirizzo fornitori.cosedilspa@pec.it della **UTILIZZATRICE**, del modello "**DURC**" con esito positivo, richiesto dalla **PROPRIETARIA** come da normativa vigente ed acquisito tramite pec dall'Ente Certificatore e della documentazione richiesta al fine di provare la regolarità retributiva e contributiva alla data di pagamento della fattura.

In mancanza di DURC o nel caso in cui lo stesso non sia regolare, i pagamenti saranno sospesi fino alla ricezione di tutto quanto sopra richiesto; le procedure di pagamento slitteranno di volta in volta di 30 gg e così anche le successive eventuali scadenze maturate, senza che possano maturare interessi sulle fatture già scadute.

ART. 8 – DURC DI CONGRUITA'
OMISSIS

ART. 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n.136/10, come modificata dal D.L. n. 187/10, e s.m.i., tutti i pagamenti da effettuare alla **PROPRIETARIA** verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate:

ISTITUTO DI CREDITO: Banca del Fucino S.p.A. – Filiale di Catania
IBAN: IT 79 S 03124 16900 000000231338

1. i soggetti delegati ad operare sul predetto conto correnti sono:

nome: Gaetano

cognome: Vecchio

data di nascita: **08/01/1975** luogo: **Catania** e C.F. **VCCGTN75A08C351C**

nome: Nunzio

cognome: Pistorio

data di nascita: **26/05/1970** luogo: **Piedimonte Etneo (CT)** e C.F. **PSTNNZ70E26G597Z**

nome: Salvatore

cognome: Giansiracusa

data di nascita: **16/03/1953** luogo: **Noto (SR)** e C.F. **GNSSVVT53C16F943F**

ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché alla generalità e C.F. delle persone delegate ad operarvi deve essere obbligatoriamente comunicato alla **COMMITTENTE** entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta modifica.

La **PROPRIETARIA** dichiara, dietro la propria esclusiva responsabilità, che le predette coordinate bancarie sono corrispondenti ad un conto intestato alla medesima società.

A tal riguardo, anche la **PROPRIETARIA** dovrà attenersi agli obblighi previsti normativamente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; nel caso in cui la **UTILIZZATRICE** abbia notizia circa la violazione della L. 136/10 e s.m.i. da parte della **PROPRIETARIA**, la **UTILIZZATRICE** potrà dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto per colpa della **PROPRIETARIA**.

ART. 10 - GARANZIE
OMISSIS

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata delle prestazioni e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte della **PROPRIETARIA** ad ogni modifica, in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 12 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

La **PROPRIETARIA** comunicherà, a tutti gli effetti, nominativo del proprio Rappresentante e responsabile delle prestazioni da eseguire che deve essere reperibile per tutta la durata delle prestazioni.

ART. 13 - SORVEGLIANZA DELLE PRESTAZIONI
OMISSIS

ART. 14 - TEMPI DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite ed ultimate dal 12/05/2026 al 12/08/2026.

L'**UTILIZZATRICE** si riserva di comunicare eventuali variazioni con congruo anticipo rispetto alle previsioni sopra indicate.

All'ultimazione effettiva delle prestazioni verrà redatto, da parte della **UTILIZZATRICE**, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dalla **PROPRIETARIA**.

La **UTILIZZATRICE** si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. o PEC con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle prestazioni oggetto del presente contratto al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte della **PROPRIETARIA**.

ART. 15 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella esecuzione e/o ultimazione delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal programma di cui al precedente articolo verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti alla **PROPRIETARIA**, una penale pari allo 0,2% dell'intero importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine previsto nel presente contratto. Qualora il ritardo ecceda i 15 giorni naturali e consecutivi, la **UTILIZZATRICE** avrà diritto ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,5 % dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso, fatto salvo il diritto di rivalsa della **UTILIZZATRICE** per maggior danno.

La **UTILIZZATRICE** potrà validamente applicare la penale giornaliera, nella misura dello 0,2% dell'intero importo contrattuale, anche in corso d'opera, nel caso in cui le prestazioni procedano in maniera tale da rendere evidente il mancato rispetto dei termini contrattuali convenuti e stabiliti con il presente contratto.

Tali penali verranno regolarmente fatturate alla **PROPRIETARIA** e trattenute sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento, in favore della **UTILIZZATRICE**, del maggior danno da questa eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa della **PROPRIETARIA** medesima.

ART. 16 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI OMISSIS

ART. 17 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 14, la **PROPRIETARIA** non potrà sospendere autonomamente per nessun motivo le prestazioni affidate.

La **PROPRIETARIA** non può opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese delle prestazioni delle prestazioni affidate che gli venissero ordinate dalla **UTILIZZATRICE**, in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo, per esigenza o in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del **COMMITTENTE**.

La **PROPRIETARIA** non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni.

In caso di sospensione delle prestazioni per le ragioni di cui al presente articolo, la **PROPRIETARIA** avrà facoltà di avanzare eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione delle prestazioni, la cui durata non potrà essere comunque superiore alla sospensione che avrà motivato la stessa richiesta.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

È espressamente vietata ogni cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Qualora la **PROPRIETARIA** faccia richiesta di cessione del credito, questa dovrà essere autorizzata preventivamente ed espressamente dalla **UTILIZZATRICE**, a pena nullità della cessione del credito stessa.

In caso di cessione di credito non autorizzata, la **UTILIZZATRICE** avrà facoltà di richiedere il pagamento di una penale di importo pari al credito oggetto della cessione. Detta penale potrà essere fatturata e/o detratta alla **PROPRIETARIA** in occasione della redazione della prima contabilità utile.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai punti precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto della **UTILIZZATRICE** al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dalla **PROPRIETARIA**.

ART. 19 - VARIAZIONI E MODIFICHE

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dalla **UTILIZZATRICE**. La **PROPRIETARIA** non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle prestazioni assunte rispetto alle previsioni contrattuali. La stessa **PROPRIETARIA** ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni

ordinate espressamente e per iscritto dalla **UTILIZZATRICE**, in particolare se scaturenti da indicazioni impartite dal **COMMITTENTE**.

ART. 20 - ONERI A CARICO DELLA PROPRIETARIA

La **PROPRIETARIA** assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dal D. Lgs. 09/04/2008, n.81 e successive modificazioni, nonché di produrre prima dell'inizio delle prestazioni ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale i documenti previsti nell'allegato XVII del medesimo Decreto Legislativo, elenco che si reitera come segue:
 1. iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 2. documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
 3. documento unico di regolarità contributiva;
 4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del presente decreto legislativo.
- b) a rendere tempestivamente edotta la **UTILIZZATRICE** - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n°575, così come modificati dall'art..3 della legge 19/03/1990 n° 55 e s.m.i.;
- c) a fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la quale viene allegata al presente contratto, relativamente alla circostanza che la **PROPRIETARIA** non è mai stata oggetto di informativa ex art. 10 D.P.R. n. 252/98 e s.m.i.. Nel caso in cui detta informativa dovesse intervenire durante il periodo di validità del presente contratto, la **PROPRIETARIA** si impegna a darne immediata comunicazione alla **UTILIZZATRICE**. Le parti convengono altresì che, nel caso in cui la **PROPRIETARIA** fosse raggiunta dalla informativa di cui sopra, la **UTILIZZATRICE** avrà facoltà di interrompere i pagamenti con le stesse modalità previste all'articolo 6 del presente contratto fino a quando la informativa venga revocata.
- d) a comunicare alla **UTILIZZATRICE** ogni eventuale variazione relativa ai dati contenuti nel certificato C.C.I.A.A. e/o ai dati relativi alla composizione societaria, così come dichiarati ai sensi del D.P.C.M. 187/91, in caso di società di capitali;
- e) ad astenersi nella rappresentanza legale, nei direttori tecnici e nei procuratori, dalle seguenti condotte:
 - offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore a un Pubblico Ufficiale o a qualsivoglia terza parte
 - accettare, direttamente o indirettamente, qualsiasi richiesta di somma di denaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore da un Pubblico Ufficiale o da qualsivoglia terza parte;
 - accettare, direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore da un qualsivoglia soggetto terzo in violazione delle leggi anti-corruzione (per tali intendendosi le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale, il Decreto Legislativo italiano n. 231 del 2001, l'US Foreign Corrupt Practices Act, l'UK Bribery Act del 2010, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anti-corruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).
- f) a garantire il rigoroso rispetto dei precetti sanciti da leggi e regolamenti che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada) nonché dalle comuni regole di prudenza e avvedutezza. La **PROPRIETARIA** si obbliga, altresì, al rigoroso rispetto di quanto predisposto dalla **UTILIZZATRICE** per la gestione della sicurezza stradale all'interno del cantiere (ad esempio obbligo di muoversi all'interno dei percorsi assegnati, rispetto dei limiti di velocità, etc.).
- g) a provvedere a consegnare alla **UTILIZZATRICE** tutte le eventuali certificazioni e/o attestazioni previste per legge o dal contratto di appalto, con preavviso che, in mancanza

di detta consegna, da avvenire a prima richiesta, la **UTILIZZATRICE** avrà la facoltà di bloccare tutti i pagamenti in favore della **PROPRIETARIA**;

- h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica;
- i) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico, immagazzinamento e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
- j) a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione delle prestazioni, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
- k) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione delle prestazioni;
- l) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo concesso a nolo a freddo ad esclusione del solo carburante ed operatore;

ART. 21 – ONERI A CARICO DELL'UTILIZZATRICE

- a) Deposito entro l'area di cantiere;
- b) Carburante;
- c) Operatore del mezzo meccanico.

ART. 22 – PRESCRIZIONI PER LA QUALITA' OMISSIS

ART. 23 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

La **PROPRIETARIA** si impegna ed obbliga ad osservare tutte le misure nonché ad ottemperare e far ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da disposizioni normative, regolamentari, contrattuali vigenti, inerenti alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ivi compreso ma non solo il D. Lgs. 81/2008. La **PROPRIETARIA**, inoltre, tra l'altro si impegna, al fine di garantire la sicurezza di lavoratori e di ogni altro soggetto presente in cantiere: a far rispettare ai lavoratori tutte le norme vigenti e che verranno emanate in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche, delle disposizioni dei piani di sicurezza; a far operare nell'ambito del presente Appalto esclusivamente personale debitamente formato, informato e addestrato; ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte della **UTILIZZATRICE**. In particolare, dovrà predisporre e trasmettere alla **UTILIZZATRICE** - prima dell'inizio delle prestazioni e a norma del D. Lgs. n° 81/2008 - il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), redatto ai sensi del D.P.R. n. 22 del 2003, il quale il quale dovrà garantire i contenuti minimi di cui all'Allegato XV e che dovrà essere modificato e integrato ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire nei suoi contenuti. La

PROPRIETARIA dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, che sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante del presente contratto; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà impiegato nelle prestazioni oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga, inoltre, ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).

La **UTILIZZATRICE** dichiara che il P.S.C. è completo e adeguato alle prestazioni da eseguire, anche per quanto attiene ai costi della sicurezza ivi indicati e pattuiti all'articolo 4 del presente contratto, e dichiara di non avere pertanto riserve di alcun tipo a tale proposito.

Parimenti la **PROPRIETARIA** deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dalla **UTILIZZATRICE** compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

La **UTILIZZATRICE** resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza delle prestazioni commesse con il presente contratto, che farà capo, quindi, alla sola **PROPRIETARIA**.
Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, la **PROPRIETARIA** darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

La **PROPRIETARIA** prende atto che la **UTILIZZATRICE** ha adottato al proprio interno un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001. Al fine di armonizzare le procedure di gestione ambientale della **UTILIZZATRICE**, la **PROPRIETARIA** deve fornire, entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, una descrizione delle proprie attività lavorative mettendo in evidenza le possibili ripercussioni ambientali:

1. analisi dei rischi ambientali possibili;
2. materiali impiegati;
3. macchinari e strumenti di lavoro impiegati nel corso delle prestazioni;
4. piano di esecuzione delle prestazioni;
5. tipologia di rifiuti prodotti;
6. modalità di stoccaggio dei rifiuti e del successivo smaltimento.

La **PROPRIETARIA** dovrà rendere la prestazione di cui al contratto nel rispetto ed in conformità alla normativa ambientale vigente.

La **PROPRIETARIA** metterà in atto ogni procedura atta a contenere i possibili rischi ambientali, derivanti dalle proprie attività; pertanto, sarà a proprio carico ogni onere per porre le necessarie ed opportune precauzioni e attività gestionali della commessa al fine di garantire un alto livello di tutela ambientale.

La **PROPRIETARIA** si impegna fin da subito ad adoperarsi nel caso in cui, a seguito di sopralluogo di enti terzi o dell'Ente Appaltante, dovessero essere impartiti particolari accorgimenti operativi al fine di contenere eventuali altri rischi ambientali, in tale evenienza, con la **UTILIZZATRICE**, saranno concordati eventuali maggiori oneri. Costituisce specifico obbligo della **PROPRIETARIA**, da ritenersi integralmente compreso e compensato nel corrispettivo di Contratto, la gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazione in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità; pertanto, la **PROPRIETARIA** dovrà recuperare i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti, nell'osservanza delle normative in vigore e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e/o dalla **UTILIZZATRICE**.

ART. 25 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVERSITA' ED INCLUSIONE

Nel rispetto dei principi della norma ISO 30145, la **PROPRIETARIA** si impegna ed obbliga:

- a garantire la tutela dei diritti, la salute, e la sicurezza dei lavoratori;
- a contrastare ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell'accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
- ad applicare in modo completo ed imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

ART. 26 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte della **UTILIZZATRICE** ai sensi dell'art. 28 o 29 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, la **PROPRIETARIA** si obbliga a ritirare dal cantiere, senza indugio, quanto oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui la **PROPRIETARIA** non provveda a quanto sopra, la **UTILIZZATRICE** si farà carico del mero deposito di quanto oggetto del presente contratto, con facoltà di addebitare alla **PROPRIETARIA** tutti i conseguenti costi di deposito

ART. 27 – DANNI OMISSIS

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La **PROPRIETARIA** prende atto che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici dal D.to L.vo 159/2011, pertanto, la **PROPRIETARIA** s'impegna, ad ottemperare nei confronti della **UTILIZZATRICE** a tutti gli adempimenti a cui questa è tenuta in virtù del D.to L.vo 159/2011 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà della **UTILIZZATRICE** di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione alla **PROPRIETARIA** ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando la **PROPRIETARIA** si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza della **PROPRIETARIA** o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento delle prestazioni non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando la **PROPRIETARIA**, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora il **COMMITTENTE** revochi il gradimento al presente contratto;
- e) qualora, in caso di affidamento d'urgenza del presente ordine, in capo alla **PROPRIETARIA** sia emessa, successivamente alla stipula del presente contratto, interdittiva come prevista dall'art 92 c.4 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- f) nel caso in cui le eventuali cosiddette "informazioni atipiche" (art 92 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.) diano i medesimi effetti interdittivi previsti dal comma 4 dell'art 92 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
- g) se, in seguito a verifiche antimafia, eseguite nei modi previsti all' art 92 del D.lgs 159/2011 e s.m.i., dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella **PROPRIETARIA**;
- h) in caso di grave e reiterato inadempimento in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- i) la **UTILIZZATRICE** potrà risolvere automaticamente il contratto qualora le transazioni connesse al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m. i.

La **PROPRIETARIA** ha l'obbligo e la responsabilità, a pena di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di far osservare al personale, proprio e/o dei collaboratori, presente in cantiere a qualsiasi titolo, tutte le prescrizioni di Legge.

Nel caso di risoluzione spetterà alla **PROPRIETARIA** soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la **UTILIZZATRICE** dovesse subire per il completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento o alla negligenza della **PROPRIETARIA**.

Se la risoluzione di diritto del contratto avviene per una delle ragioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) alla **PROPRIETARIA** sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del presente contratto, salvo il maggior danno.

All'atto della risoluzione la **PROPRIETARIA** è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna delle prestazioni e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 29 – RECESSO DEL CONTRATTO

È facoltà della **UTILIZZATRICE** di recedere dal presente contratto a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, con diritto della **PROPRIETARIA** a pretendere il pagamento delle sole prestazioni eseguite e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 30 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse, ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Catania, composto da tre arbitri di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo da questi ultimi od in caso di disaccordo mediante designazione ad opera del presidente dell'ANCE Nazionale; qualora una delle parti non provvedesse a designare il proprio arbitro entro 30 giorni dalla richiesta fattale a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC, l'arbitro sarà designato dal Presidente dell'ANCE Nazionale su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale giudicherà nelle forme dell'arbitrato rituale secondo la normativa di diritto applicabile.

Ognuna delle parti si farà carico delle spese ed onorari relativi all'arbitro di propria elezione e al 50% delle spese ed onorari relativi al terzo arbitro salva ogni diversa statuizione che potrà decidere il costituendo collegio arbitrale. Nell'emettendo lodo il Collegio potrà determinare di addebitare alla parte soccombente tutti i costi di giudizio, nella misura ritenuta opportuna. Per ogni questione di competenza esclusiva del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente il Tribunale di Catania.

ART. 31 – CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte del **COMMITTENTE**, ove necessaria, anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per la **PROPRIETARIA** di avviare le prestazioni fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata per colpa grave della **PROPRIETARIA**, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione della **UTILIZZATRICE** e senza che la **PROPRIETARIA** possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

ART. 32 – RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART.33 – MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

La **PROPRIETARIA** è a conoscenza che la **UTILIZZATRICE** adotta ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto e che dichiara di aver compreso.

La **PROPRIETARIA** aderisce ai principi dei succitati Modelli di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e s.m.i. come riportate nei predetti Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La **PROPRIETARIA** impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dai Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla compagine sociale della **UTILIZZATRICE** ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale che darà diritto alla **UTILIZZATRICE** di dichiarare la risoluzione immediata di diritto del presente contratto.

La **PROPRIETARIA** manleva fin d'ora la **UTILIZZATRICE** da eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della **PROPRIETARIA** o di suoi eventuali collaboratori.

La **UTILIZZATRICE** ha, altresì, adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing, consultabile al seguente link <https://www.cosedilspa.com/whistleblowing/> e ha istituito dei canali di segnalazione interna ad hoc per effettuare le segnalazioni, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

ART. 34 – DICHIARAZIONI DELLA PROPRIETARIA

Nel rispetto dei principi della norma ISO 37001, la **PROPRIETARIA** dichiara:

- per la propria rappresentanza legale, per i propri direttori tecnici e procuratori, come anche per i rispettivi familiari, che gli stessi soggetti non hanno in passato ricoperto il ruolo di Pubblici Ufficiali (in caso contrario, specificare il nome della persona che ricopre la carica, la posizione e il grado ricoperto, l'ente pubblico di riferimento, se hanno operato, operano attualmente o è prevedibile che operino in funzione del ruolo, in attività in cui la **UTILIZZATRICE** abbia un interesse concreto e rilevante;
- che la propria rappresentanza legale, i propri direttori tecnici e procuratori non hanno rapporti di parentela o affinità con esponenti di vertice di società, consorzi, fondazioni o associazioni che svolgono attività professionale e d'impresa in contesti in cui la **UTILIZZATRICE** abbia un

interesse concreto e rilevante (in caso contrario, specificare il nome della persona che ricopre la carica, il ruolo ricoperto e la società/consorzio/fondazione o associazione di riferimento);

- che la propria rappresentanza legale, i propri direttori tecnici e procuratori non sono stati sospesi dalla facoltà di contrattare in qualunque forma, sottoposti a indagini o rinviati a giudizio o condannati per condotte penalmente rilevanti, o sottoposti a qualche accusa di frode, falsa dichiarazione, concussione, corruzione, evasione fiscale o altre attività collegate con condanna passata in giudicato (in caso contrario, indicare i dettagli e lo stato dell'evento/procedimento);
- di conformarsi a tutti i requisiti della Norma ISO 37001;
- di vietare ogni forma di corruzione adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti della stessa.

Nel rispetto dei principi della norma SA8000, la **PROPRIETARIA** dichiara:

- di condividere l'importanza di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e di favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi nazionali e internazionali e dei diritti umani;
- di impegnarsi a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, la normativa vigente nazionale, le convenzioni e le raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l'ILO International Labour Organization e l'ONU - United Nations Organization, che disciplinano i seguenti requisiti dello standard SA 8000:
- tutela dei diritti, la salute, e la sicurezza dei lavoratori con azioni sia preventive che correttive;
- impegno in materia di responsabilità sociale attraverso l'applicazione e la divulgazione dei principi etici ed il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti;
- crescita e sviluppo professionale delle donne nel quadro organizzativo aziendale;
- favorire la continuità dei collaboratori mediante contratti di lavoro a maggiore stabilizzazione;
- inutilizzo del lavoro infantile o lavoro obbligato;
- rispetto della libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- contrasto di ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento (in sede di assunzione, nelle retribuzioni, nell'accesso alla formazione, nelle promozioni di carriera) basate su questioni di razza, nazionalità, religione, handicap, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica;
- applicazione in modo completo ed imparziale del contratto collettivo nazionale di lavoro tutti i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- garanzia della tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate.

La **PROPRIETARIA**, inoltre, dichiara di impegnarsi a rispettare e a far rispettare all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano la ISO 39001.

Nel rispetto dei principi della norma UNI PDR 125, la **PROPRIETARIA** si impegna ed obbliga al rispetto della predetta norma in termini di assunzione, gestione della carriera, equità salariale, genitorialità e cura, conciliazione dei tempi vita – lavoro, prevenzione abusi e molestie.

ART. 35 – VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.

L'I.V.A. nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dalla **PROPRIETARIA** nei confronti della **UTILIZZATRICE**, sarà a carico di questa ultima.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

ART. 36 – ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati, formano comunque parte integrante del presente contratto essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

- Certificato della C.C.I.A.A. attestante i poteri di chi sottoscrive per conto della **PROPRIETARIA**;
- DURC con esito regolare in corso di validità;
- Programma dei lavori contrattuali;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco Prezzi;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto;

Nonché:

- Tutti gli ulteriori documenti compresi nell'allegato XVII del D. Lgs. N°81/2008;
- La dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale applicato;
- Dichiarazione di presa visione e accettazione del PSC;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla informativa ex art. 10 D.P.R. n. 252/98

ART. 37 – AGGIUNTE O DEROGHE

Nessuna aggiunta e nessuna deroga.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono.

Santa Venerina, lì 22/05/2026

UTILIZZATRICE
COSEDIL S.p.A.
Il Procuratore
Geom. Luigi Bruno

PROPRIETARIA

Ottomaro Lavori - Società Cooperativa
Il Presidente del C.d.A.
Sig. Salvatore Giammarino

Salvatore Giammarino

La **PROPRIETARIA** dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra riportati:

Art. 2 (Oggetto)

Art. 3 (Osservanza norme regolanti appalto principale)

Art. 4 (Importo del contratto)

Art. 5 (Elenco dei prezzi)

Art. 6 (Contabilizzazione)

Art. 7 (Pagamenti)

Art. 8 (OMISSIS)

Art. 10 (OMISSIS)

Art. 11 (Revisione prezzi)

Art. 14 (Tempi di esecuzione)

Art. 15 (Penalità)

Art. 17 (Sospensione delle prestazioni)

Art. 18 (Divieto di subappalto, cessione del credito e di patti di riservato dominio)

Art. 19 (Variazioni e modifiche)

Art. 20 (Oneri a carico della **PROPRIETARIA**)

Art. 21 (Oneri a carico della **UTILIZZATRICE**)

Art. 22 (Prescrizioni per la qualità)

Art. 23 (Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro)

Art. 24 (Disposizioni in materia ambientale)

Art. 25 (Disposizioni in materia di diversità ed inclusione)

Art. 27 (Danni)

Art. 28 (Risoluzione del contratto)

Art. 29 (Recesso del contratto)

Art. 30 (Clausola compromissoria)

Art. 31 (Clausola sospensiva)

Art. 33 (Modello Organizzativo E Codice Etico)

Art. 34 – Dichiarazioni della **PROPRIETARIA**

Art. 36 - (Allegati)

Art. 37 (Aggiunte o Deroghe)

Santa Venerina lì 22/05/2026

UTILIZZATRICE
COSEDIL S.p.A.
Il Procuratore
Geom. Luigi Bruno

PROPRIETARIA

Ottomaro Lavori - Società Cooperativa
Il Presidente del C.d.A.
Sig. Salvatore Giammarino

Salvatore Giammarino

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali "GDPR" e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista dall'art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.

Santa Venerina lì 22/05/2026 |

UTILIZZATRICE
COSEDIL S.p.A.
Il Procuratore
Geom. Luigi Bruno

PROPRIETARIA
Ottomazzo Lavori - Società Cooperativa
Il Presidente del C.d.A.
Sig. Salvatore Giannacusa
